

E-mail 1 (1 de Fevereiro de 2024 - Assunto não visível, mas é seguimento do anterior)

Caro Nuno,

Esperamos que se encontre bem.

No seguimento do e-mail infra, junto segue em anexo o requerimento que preparámos para ser apresentado no Processo Executivo n.º 23142/22.7T8LSB

Consideramos que é extremamente importante apresenta-lo com a maior brevidade possível, tentando suspender todas as diligências em curso para penhorarem os seus bens e valores monetários.

Tentaremos contactá-lo ainda esta tarde, para decidirmos sobre a melhor resposta à proposta de negociação da dívida apresentada pelo advogado da Centenário, considerando tudo o exposto no e-mail abaixo.

Muito obrigado,

Pedro e Nuno

--

Pedro Rodrigues Cardoso
Advogado / Attorney at law

Parque das Nações, R. Gaivotas em Terra, 10, D, 1990-601 Lisboa | Portugal
T. (351) 216 055 589 (chamada para a rede fixa nacional) | F. (351) 216 055 592
www.flrp.pt

[Avisos de Confidencialidade Padrão em Português e Inglês]
[Aviso Ambiental Padrão]

E-mail 2 (31 de Janeiro de 2024, 16:18 - Assunto: RE: Assunto: Pedido de Cópia da Citação - Processo 23142/22.7T8LSB)

Bom tarde Nuno,

Muito obrigado pelo seu e-mail. No entanto, notamos que 2 das fotos que enviou são referentes a processos com outros exequentes – Novo Banco e Lisgarante – dos

quais não temos qualquer conhecimento.

Entretanto, já tivemos também oportunidade de examinar a injunção interposta, posteriormente, pela Centenário, Unipessoal, Lda., com o n.º 33934/23.4YIPRT.

Assim, de acordo com a n/ análise dos processos que mantém, em nome pessoal, contra a sociedade Centenário (e de que temos conhecimento), informamo-lo do seguinte:

1 – Processo Executivo n.º 23142/22.7T8LSB

Fazemos referência ao já descrito no e-mail abaixo, de 26 de Janeiro.

Neste momento, poderemos enviar requerimento a alegar a não citação, a nulidade da mesma (se não considerada a pretensão anterior) e a apresentarmos oposição às penhoras em curso (por inexistência de título de execução válido), objetivando suspendê-las, de imediato.

2 – Processo de Injunção n.º 33934/23.4YIPRT

A injunção foi interposta no dia 26/04/2024 [Nota: Provavelmente um erro de digitação, deveria ser 2023]. Perante a não oposição durante o prazo legalmente previsto, em 07/07/2023 foi aposta fórmula executória a este procedimento, estando neste momento o processo de injunção já findo.

Desconhecemos se, até ao momento, a Centenário interpôs qualquer ação executiva baseada neste título executório.

No entanto, ainda que não o tenha feito, poderá fazê-lo, a qualquer momento. Caso tal venha ainda a acontecer, poderemos, então, opor-nos. Contudo, uma vez que o acordo de transmissão de dívida não contempla, de forma expressa, a exoneração do Nuno como devedor (a referência de que a Lisbon Experience assume a dívida poderá não ser interpretada como exoneração do Nuno), não será fácil convencermos o Tribunal de que a Lisbon Experience é a única devedora (com o Filipe como seu fiador).

Informamo-lo ainda que, logo após termos inserido procuração no processo de execução n.º 23142/22.7T8LSB fomos contactados pelo advogado da Centenário, no sentido de iniciarmos negociações tendentes a um acordo de pagamento extrajudicial.

Neste sentido, recordamos que o valor de dívida por si assumida perante a Centenário Unipessoal é de 20.761,00€.

Perante o exposto, muito agradecemos os seus comentários, de modo a aferirmos

qual a melhor opção a ser tomada.
Aguardaremos então o S/ contato.

Com os melhores cumprimentos,

Pedro

--

Pedro Rodrigues Cardoso
Advogado / Attorney at law

[Assinatura e Avisos Padrão]

E-mail 3 (30 de Janeiro de 2024, 18:47 - Assunto: Re: Assunto: Pedido de Cópia da Citação - Processo 23142/22.7T8LSB)

Documentação Adicional- Injunção e Citação

Exmo. Dr. Pedro e Dr. Nuno,

Na sequência da nossa conversa anterior, gostaria de informar que obtive uma cópia da injunção mencionada. Anexo encontra-se o documento para vossa análise e consideração.

Com os melhores cumprimentos,
Nuno

E-mail 4 (30 de Janeiro de 2024, 13:27 - Assunto: Re: Assunto: Pedido de Cópia da Citação - Processo 23142/22.7T8LSB)

Caro Dr.Pedro e Dr.Nuno,

Agradeço o esclarecimento. De fato, possuo o pedido de apoio judiciário da Dra. Alexandra, porém, com um número diferente que também termina em PRT. Estou disponível para fornecer qualquer documento adicional necessário para esclarecer este assunto.

Segue em anexo
Atenciosamente,
Nuno

E-mail 5 (30 de Janeiro de 2024, 12:26 - Assunto: RE: Assunto: Pedido de Cópia da Citação - Processo 23142/22.7T8LSB)

Bom dia Nuno,

Muito agradecemos a foto da carta que enviou por WhatsApp.

No entanto, estranhamente, a oficial de justiça que redigiu a carta ter-se-á enganado no n.º do processo, uma vez que esta injunção é relativa a outras pessoas (desde logo, o facto do n.º terminar em PRT indica que é do Porto, não estando relacionada consigo).

Nestes termos, questionamos se terá qualquer outro documento relativo a esta injunção.

Aguardamos os seus prezados comentários.

Obrigado,

Pedro e Nuno

--

Pedro Rodrigues Cardoso
Advogado / Attorney at law

[Assinatura e Avisos Padrão]

E-mail 6 (26 de Janeiro de 2024, 15:14 - Assunto: RE: Assunto: Pedido de Cópia da Citação - Processo 23142/22.7T8LSB)

Caro Nuno,

Desde já agradecemos o e-mail infra, bem como a confiança demonstrada.

Junto anexamos minuta de procuração, em seu nome, para que possamos, de imediato, associar-nos ao processo e deste modo passarmos a ser notificados de quaisquer alterações ocorridas no mesmo.

Verifique, por favor, se os dados que inserimos na procuração estão correctos e, em caso afirmativo, assine-a e envie-nos digitalizada. Agradecemos também que n/ faça depois chegar o original por correio, ou pessoalmente.

Gostaríamos de salientar o facto de, não obstante nos ter transmitido telefonicamente

a existência de uma injunção, não termos na n/ posse qualquer documento relativo à mesma. A existir, deverá ser num outro processo autónomo, de que não temos conhecimento. Neste sentido, solicitamos que verifique, por favor, se existirá tal injunção (deverá ter um número de processo diferente).

Quanto ao que já conseguimos apurar, percebemos que a Sra. Agente de Execução continua a tentar penhorar bens dos executados, embora consideremos que não o poderá fazer legalmente.

De forma resumida, a sociedade Centenário interpôs uma ação executiva, tendo como título o acordo de pagamento e transmissão de dívida assinado por todos. Contudo, o juiz considerou que o mesmo era inválido, uma vez que o texto inserido no termo de autenticação não é o legalmente exigido. Esta decisão impossibilitou o prosseguimento da execução, por falta de título.

A exequente, Centenário, interpôs depois recurso desta decisão para o Tribunal da Relação. Este recurso tem um efeito devolutivo, o que implica que o processo continue o seu curso, até à decisão da Relação. Ora, é exatamente neste ponto que residiu o erro da Agente de Execução, uma vez que entendeu que poderia continuar com a penhora de bens. Mas, uma vez que existiu uma decisão judicial que declara o título inválido, o curso normal do processo (até que a Relação decida sobre este ponto) será a inexistência de um título executivo e a impossibilidade do processo avançar.

Ainda antes de apresentarmos procuração no processo, já alertámos telefonicamente a Sra. Agente de Execução para esta questão, que n/ respondeu que iria questionar o Tribunal sobre se pode ou não continuar com a penhora de bens – o que n/ parece uma ótima decisão, por acharmos que o Tribunal a impedirá de o fazer. Em caso contrário, uma oposição à penhora poderá ser a melhor reacção – não obstante podermos ter outra opinião após termos acesso ao processo.

E é neste ponto que admitimos que a Centenário tenha então, ao mesmo tempo, optado por interpor uma injunção, para colmatar uma eventual decisão que comprove a invalidade do título. Pelo que insistimos para que verifique se foi citado de alguma injunção.

Continuaremos a informá-lo de qualquer desenvolvimento de que tenhamos conhecimento, esclarecendo que qualquer intervenção nossa no processo ser-lhe-á previamente informada.

Entretanto, mantemo-nos disponíveis para prestar qualquer esclarecimento, relativamente a este ou a qualquer outro assunto.

Com os n/ melhores cumprimentos,

Pedro e Nuno

--

Pedro Rodrigues Cardoso
Advogado / Attorney at law

[Assinatura e Avisos Padrão]

E-mail 7 (25 de Janeiro de 2024, 15:12 - Assunto: Re: Assunto: Pedido de Cópia da Citação - Processo 23142/22.7T8LSB)

Dr. Pedro Rodrigues Cardoso e Dr. Nuno Ferreira Leite,

Espero que esta mensagem o encontre bem. Gostaria de informar que o depósito direto da provisão inicial no valor de 470,72€ foi concluído com sucesso. Neste email, encontrarão o comprovativo do Depósito para vossa referência.

Dando continuidade ao processo, gostaria de abordar alguns pontos adicionais e apresentar novas questões:

1. Documentação Adicional:

- Existem outros documentos ou informações específicas que necessitam da nossa parte para dar continuidade eficaz ao processo?

2. Particularidades do Caso:

- Há aspectos particulares deste caso que requerem atenção especial? Alguma circunstância que devemos estar cientes e que não tenha sido mencionada anteriormente?

Agradeço antecipadamente pelas vossas respostas e orientações. Estamos empenhados em colaborar de forma eficiente para alcançar os melhores resultados neste processo.

Com os melhores cumprimentos,
Nuno Duarte

[Assinatura Avast]

E-mail 8 (25 de Janeiro de 2024, 13:15 - Assunto: Re: Assunto: Pedido de Cópia da Citação - Processo 23142/22.7T8LSB)

Caro Dr. Pedro Rodrigues Cardoso e Dr. Nuno Ferreira Leite,

Agradeço pela vossa comunicação e pela análise preliminar do processo em questão. Concordamos em avançar com os vossos serviços para lidar com o recurso interposto pela Centenário Unipessoal, Lda.

Informamos que a transferência referente à provisão inicial de 470,72€ será realizada ainda hoje. Assim que concluída, enviaremos por email o comprovante da transferência como prova de pagamento.

Após aprovação, estamos interessados em compreender os próximos passos no processo. Existe um cronograma ou etapas específicas que devemos antecipar?

Em relação à comunicação durante o decorrer dos serviços, gostaríamos de saber qual é o método preferido e como melhor abordar dúvidas ou questões que possam surgir.

Agradecemos desde já pela vossa atenção e aguardamos informações adicionais.

Com os melhores cumprimentos,
Nuno Duarte

[Assinatura Avast]

E-mail 9 (24 de Janeiro de 2024, 17:56 - Assunto: Assunto: Pedido de Cópia da Citação - Processo 23142/22.7T8LSB)

Caro Nuno Duarte,

Como falado, e após uma análise muito preliminar do processo identificado em assunto, verificámos que, neste momento, a exequente Centenário Unipessoal, Lda. interpôs recurso no Tribunal da Relação de Lisboa de um despacho do tribunal de 1.^a instância.

Desta análise (bastante incompleta, por não conhecermos a totalidade do processo), parece-nos desde já existirem algumas incongruências no processo que, consoante o que venhamos a apurar, poderão ser aconselháveis reações distintas.

Pelo que optámos por lhe apresentar – no ficheiro anexo – uma estimativa de honorários que contempla diferentes possibilidades.

Caso pretenda que iniciemos os n/ serviços, solicitamos, como descrito na Política de Honorários anexa, uma provisão inicial de 470,72€.

Caso mantenha alguma dúvida ou questão, por favor não hesite em contactar-nos.

Com os melhores cumprimentos,

Pedro Rodrigues Cardoso e Nuno Ferreira Leite Rua

--

Pedro Rodrigues Cardoso
Advogado / Attorney at law

[Assinatura e Avisos Padrão]

E-mail 10 (23 de Janeiro de 2024, 15:48 - Assunto: Fwd: Assunto: Pedido de Cópia da Citação - Processo 23142/22.7T8LSB)

(Encaminha e-mail da Agente de Execução)

Boa tarde conforme solicitado

----- Forwarded message -----

De: Luisa Santos <ae5840.operacao@gmail.com>

Date: terça, 23/01/2024 às 15:30

Subject: Re: Assunto: Pedido de Cópia da Citação - Processo 23142/22.7T8LSB

To: Nuno Miguel Silva <infolisbonexp@gmail.com>

Exmo. Senhor Nuno Miguel Silva,

Conforme solicitado, junto remeto cópia da citação que foi entregue em 04.07.2023.

Com os melhores cumprimentos,
Juliana Gonçalves

Jurista

P'la AE

LUISA SANTOS

Agente de Execução / Advogada

[Contactos e Avisos de Confidencialidade Padrão da AE]

E-mail 11 (23 de Janeiro de 2024, 14:00 - Assunto: Pedido de Cópia da Citação - Processo 23142/22.7T8LSB)

(E-mail de Nuno para a Agente de Execução)

Assunto: Pedido de Cópia da Citação - Processo 23142/22.7T8LSB

Prezada Sra. Agente de Execução Luísa Costa,

Espero que este e-mail o encontre bem. Sou Nuno Duarte e estou entrando em contato conforme discutido última conferência telefônica com o Dr. Pedro Cardoso.

Fui informado de que a citação relacionada ao processo 23142/22.7T8LSB foi entregue ao Sr. Filipe e devidamente assinada por ele. Conforme sugerido por você, estou entrando em contato para solicitar uma cópia dessa citação, a fim de entender melhor os procedimentos a serem seguidos.

Gentilmente, peço que envie a cópia da citação para o endereço de e-mail Infolisbonexp@gmail.com para que eu possa tomar as medidas apropriadas.

Agradeço antecipadamente pela sua colaboração e compreensão neste assunto.

Atenciosamente,

Nuno Duarte

[Assinatura Padrão de Nuno]

